“2.27”桂城机械伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-04-29 15:15:00

分享至：

2016年2月27日晚上8时许,位于佛山市南海区桂城街道石石肯一村东文海围工业区二路2号之四的一无牌无证经营的五金加工作坊发生一起机械伤害事故，事故导致在该作坊内加工的人员李樟辉被机床飞出的胶辊击中，经抢救无效死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“2.27”桂城高处坠落事故调查组，由区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“2.27”桂城机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2016年2月27日晚上8时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道石石肯一村东文海围工业区二路2号之四的无牌无证五金加工作坊。

（四）事故单位（个人）：李樟辉、余前福、庞次利。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

1.李樟辉，男，汉族，1986年6月30日出生；住址：广东省连南瑶族自治县寨岗金光管理区；公民身份号码：441826****。

李樟辉是本起事故中的五金加工作坊的作业人员，在本起事故中死亡。

2.余前福，男，汉族，1977年3月22日出生；住址：江西省赣州市崇义县丰州乡；公民身份号码：362126****。

余前福是本起事故中的五金加工作坊的经营者。

3.庞次利，女，汉族，1958年9月5日出生；住址：广东省佛山市南海区桂城街道；公民身份号码：440622****。

庞次利是本起事故中的五金加工作坊的物业上盖所有人。

（二）**相关事故单位（个人）基本情况：**

1.佛山市南海区桂城街石石肯村一村东股份合作经济社，地址：佛山市南海区桂城街道石石肯村；社长或者理事长：周志广；具备《广东省农村集体经济组织证明书》。

周志广，男，汉族，1968年3月7日出生；住址：广东省佛山市南海区桂城街道；公民身份号码：440682****。

周志广是佛山市南海区桂城街石石肯村一村东股份合作经济社的社长。

2.孙科元，男，汉族，1976年4月11日出生；住址：湖南省泸溪县八什坪乡；公民身份号码：433122****。

孙科元是本起事故中加工的胶辊的提供者。

3.罗丽玲，女，汉族，1987年8月30日出生；住址：广东省连南瑶族自治县寨岗镇；公民身份号码：4418261****。

罗丽玲是死者李樟辉的妻子。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年2月27日晚上8时许,位于佛山市南海区桂城街道石石肯一村东文海围工业区二路2号之四的一无牌无证经营的五金加工作坊发生一起机械伤害事故，事故导致在该作坊内加工的人员李樟辉被机床飞出的胶辊击中，经抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：事故发生后，区安监局、桂城安监分局、桂城派出所以及桂城街道石石肯社区居委会等单位立即派员赶赴现场对事故进行救援及调查处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，桂城街道组织事发小作坊经营者余前福、小作坊业主庞次利与死者家属进行了多次协商，讨论事故的赔偿及相关善后事宜。目前，余前福、庞次利与死者家属已达成赔偿协议。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查实，发生事故地点是佛山市南海区桂城街道石石肯一村东文海围工业区二路2号之四的五金加工作坊。以上事实有对该作坊经营者余前福、作坊业主庞次利、桂城街道石石肯一村东股份合作经济社社长周志广以及死者李樟辉的妻子罗丽玲等人的询问笔录以及事故现场照片予以证实。

2.经查实，余前福与庞次利是属于事发作坊的承租方与出租方的关系。以上事实有对余前福、庞次利的询问笔录以及双方签订的《合同》和《商铺租赁合同》各一份予以证实。

3.经查实，余前福是佛山市南海区桂城街道石石肯一村东文海围工业区二路2号之四的五金加工作坊的经营者，该作坊面积约42㎡，未办理相关的工商营业执照。余前福将该作坊提供给死者李樟辉进行胶辊加工。以上事实有对余前福、孙科元以及罗丽玲的询问笔录予以证实。

4.经查，孙科元让死者李樟辉打磨1根铁棍和2根胶辊，双方商定由孙科元支付李樟辉1400元的打磨费，双方没有签订相关的合同。以上事实有对余前福、孙科元的询问笔录予以证实。

5.经查，发生事故的机床是上海机床厂有限公司制造，设备名为外圆磨床，具有《合格证明书》、《安全使用要求》、《使用说明书》各一份，以及机床设备上附有设备参数、操作规程和注意事项等铭牌。以上事实有对余前福的询问笔录以及余前福提供的《合格证明书》、《安全使用要求》、《使用说明书》以及事故现场照片等予以证实。

6.调取安全生产专家《 “2.27桂城机械伤害事故调查报告书》，证实，根据中华人民共和国国家标准（GB6442-86）《企业职工伤亡事故调查分析规则》，专家认定：

（1）死者李樟辉在加工过程中，存在不安全行为：违反外圆磨床安全操作规程，打磨工件时进刀量过大，且未按机械设备的安全使用要求对设备进行加水冷却。

（2）作坊经营者余前福无证经营，把作坊提供给死者李樟辉进行加工作业后，现场安全管理不到位，没有制定安全管理制度和安全技术操作规程。

（3）事发作坊的业主庞次利作为物业出租方，出租给不具备资质的单位进行生产经营活动，没有做好监管责任。

7.事故现场相片共九组十八张，证实事故现场情况。

(二)事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

死者李樟辉缺乏安全防范意识，违反外圆磨床安全操作规程,导致本起事故的发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

事发五金加工作坊经营者余前福将该作坊提供给李樟辉后，没有落实好安全生产管理工作，没有告知李樟辉机械设备的安全使用要求及使用说明书；没有制定安全管理制度和安全技术操作规程，安全管理措施不到位，没有进行对李樟辉进行安全教育，是本起事故的间接原因之一。

事发五金加工作坊的业主庞次利作为出租方，出租给不具备任何资质的单位（余前福）进行生产经营活动，没有落实好安全生产监管责任，缺乏监督管理，是本起事故的间接原因之二。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者李樟辉缺乏应有的安全防范意识，违反外圆磨床安全操作规程,导致本起事故的发生，对事故的发生负有主要责任。鉴于李樟辉已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

事发五金加工作坊经营者余前福将该作坊提供给李樟辉后，没有落实好安全生产管理工作，没有告知李樟辉机械设备的安全使用要求与使用说明书；没有制定安全管理制度和安全技术操作规程，安全管理措施不到位，没有对李樟辉进行安全教育，导致本起事故的发生，对事故的发生负有次要责任。建议由区安全生产监督管理局依法对五金加工作坊经营者余前福调查处理。

事发五金加工作坊的业主庞次利作为出租方，出租给不具备任何资质的单位（余前福）进行生产经营活动，没有落实好安全生产监管责任，缺乏监督管理，对事故的发生负有次要责

任。建议由区安全生产监督管理局依法对庞次利调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，不遵守设备安全操作，生产安全意识薄弱，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，加强行业安全管理，对从业人员的相关安全培训工作要依法从严管理，严格执行安全技术规范要求，杜绝违规操作现象，及时消除生产安全事故隐患。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位尤其五金加工行业要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管以及日常检查，完善检查情况记录并归档，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“2.27”桂城高处坠落事故调查组

2016年4月22日

文章关键词：